

14 개인정보의 유출통지 및 유출신고

근거	▶ 개인정보 보호법 제34조(개인정보의 유출 통지 등) ▶ 개인정보 보호법 시행령 제39조(개인정보 유출 신고의 범위 및 기관), 제40조(개인정보 유출 통지의 방법 및 절차) ▶ 표준 개인정보 보호지침 제25조 ~ 제30조 ▶ 교육부 개인정보 보호지침 제13조 ~ 제14조
추진시기	▶ 사안 발생 시
세부 추진내용	■ 개인정보 유출의 정의 - 법령이나 개인정보처리자의 자유로운 의사에 의하지 않고, 정보주체의 개인정보에 대하여 개인정보처리자가 통제를 상실하거나 또는 권한 없는 자의 접근을 허용한 것으로서, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우를 말함 〈개인정보 유출의 종류〉 · 개인정보가 포함된 서면, 이동식 저장장치, 휴대용 컴퓨터 등을 분실하거나 도난당한 경우 · 개인정보가 저장된 데이터베이스 등 개인정보처리시스템에 정상적인 권한이 없는 자가 접근한 경우 · 개인정보 처리자의 고의 또는 과실로 인해 개인정보가 포함된 파일 또는 종이문서, 기타 저장매체가 권한이 없는 자에게 잘못 전달된 경우 · 기타 권한이 없는 자에게 개인정보가 전달되거나 개인정보처리시스템 등에 접근 가능하게 된 경우 ■ 개인정보 유출사고 대응 절차 ① 유출사고 인지 → ② 접수 및 보고 → ③ 유출사고 대응팀 구성 및 대응 → ④ 민원대응 및 복구 → ⑤ 결과보고 및 개선 이행 유출 사고 인지 → 유출사고 접수 및 보고 긴급조치 → 사고분석 유출통지 유출신고 → 접수창구 마련 민원대응 피해복구 → 사고 결과보고 개선이행 및 사례 전파 - (유출 사실 보고) 개인정보 보호담당자는 취급하는 개인정보에 대하여 유출이 발생한 것으로 인지한 경우 또는 민원인의 신고를 받은 경우 유출사실 여부를 확인하고 유출사고 접수 후 지체 없이 개인정보 보호책임자 및 지도·감독기관의 개인정보 보호책임자에게 유출사고를 보고하여야 함 · 신고양식: 개인정보 유출 사실 신고서 ■ 정보주체 유출통지 통지방법 ■ 서면, 전자우편, 모사전송, 전화, 휴대전화 문자전송 또는 이와 유사한 방법을 통해 정보주체에게 고지 ※ 위의 통지방법과 동시에 홈페이지 등을 통하여도 공개할 수 있음 ■ 단, 1천명 이상의 개인정보가 유출된 경우에는 서면 등의 개별 통지와 함께 인터넷 홈페이지에 정보주체가 알기 쉽도록 7일 이상 통지 내용을 게재해야 함.

통지내용	1. 유출된 개인정보의 항목 2. 유출된 시점과 그 경위 3. 유출로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관한 정보 4. 개인정보처리자의 대응조치 및 피해구제절차 5. 정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당 부서 및 연락처
통지시기	지체 없이(유출되었음을 알게 된 때로부터 72시간 이내)
통지연기	■ 개인정보 유출 확산방지를 위해 긴급한 조치가 필요한 경우 그 조치를 한 후 지체 없이(그로부터 72시간 이내에) 정보주체에게 유출통지 가능 - 개인정보처리시스템 접속경로 차단(폐쇄), 접속권한 삭제·변경 - 네트워크, 방화벽 등 대·내외 시스템 보안점검 및 취약점 보완 조치 - 향후 수사에 필요한 외부의 접속기록 등 증거 보존 조치 등 ■ 개인정보 처리자는 통지내용의 각 호의 사항을 모두 확인하기 어려운 경우에는, 정보주체에게 다음 각 항목의 사실만 우선 알리고, 추후 확인되는 즉시 알릴 수 있음 - 정보주체에게 유출이 발생한 사실 - 통지내용 중 확인된 사항

■ 유출신고

신고대상	■ 1명이라도 개인정보 유출 시, 상급기관 경유하여 교육부에 보고 ■ 단, 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출된 경우 교육부로 보고 후 개인정보보호위원회 또는 한국인터넷진흥원에 신고
신고시기	지체 없이(72시간 이내)
신고방법	■ 전자우편, 팩스, 인터넷 사이트를 통해 유출사고 신고 및 신고서 제출 - 교육부: privacy.moe.go.kr, 개인정보보호포털: privacy.go.kr ■ 시간적 여유가 없거나 특별한 사정이 있는 경우 - 우선으로 신고 후, 유출신고서를 제출할 수 있음
신고내용	■ 유출내용, 정보주체 통지여부 및 조치결과를 신고 - 정보주체 통지여부, 유출된 개인정보 항목·규모, 유출 시점·경위, 유출피해 최소화 대책·조치 및 결과, 정보주체가 할 수 있는 피해 최소화 방법 및 구제절차, 담당부서·담당자 연락처 등
신고양식	개인정보 유출신고(보고)서



유의사항

- ☞ 개인정보처리자는 유출사고 최초 발생 시점과 알게 된 시점 사이에 시간적 차이가 있는 경우에는 이에 대한 과실유무 입증 책임을 짐

벌칙 과태료	▶ 정보주체에게 유출통지 아니한 자(법 제34조제1항 위반) : 3천만원 이하의 과태료[법 제75조제2항제17호] ▶ 개인정보 유출 조치결과를 신고 하지 아니한 자(법 제34조제3항 위반) : 3천만원 이하의 과태료[법 제75조제2항제18호]
관련서류	▶ 개인정보 유출 사실 신고서 ▶ 개인정보 유출신고(보고)서